

NUR FAZLINA BINTI MOHAMAD GHAZALI

lawan.

MOHD RAZIF BIN RADUAN

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor YAA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Ahli Panel) dan YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Ahli Panel)

18 Januari 2023 / 25 JamadilAkhir 1444H

Permohonan Semakan No. 10000-003-0101-2022

Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Pemohon: Tiada

Peguam Responden: Tiada.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini merupakan suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 13/10/2022 untuk menyemak Perintah Interim Hadhanah (*Inter-Parte*) yang telah diputuskan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes Permohonan No. : 10100-028-0523-2017.

[2] Pada 20/9/2022 YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah memerintahkan seperti berikut:

2.1 *Mahkamah memerintahkan hak melawat dan bermalam diberikan kepada Plaintiff selama 3 hari 2 malam bermula tarikh 22.10.2022 hingga 24.10.2022 untuk empat (4) orang anak iaitu Nur Ai'lyn An-Nisryn Bt. Mohd Razif (20*

tahun), Muhammad A'liyff Ad-Danniel B. Mohd Razif (19 tahun), Muhammad Arqiyil Ammar Al-Qusyairi B. Mohd Razif (11 tahun) dan Nur Adjwa Qaisara Al-Humaiyra Bt. Mohd Razif (10 tahun) kecuali anak yang bersekolah di Pahang iaitu Muhammad Arkimey Alkwarrizmie B. Mohd Razif (16 tahun.)

2.2 *Plaintif hendaklah mengambil anak-anak tersebut pada 22.10.2022 jam 9.00 pagi di tempat di mana anak-anak berada dan hendaklah memulangkan anak-anak pada 24.10.2022 sebelum jam 5.00 petang di tempat anak-anak tersebut.*

[3] Pemohon (Defendan) yang tidak berpuashati dengan perintah interim tersebut memfailkan permohonan semakan ini untuk mendapatkan suatu perintah sebagaimana berikut:

3.1 Bahawa Mahkamah Rayuan Syariah Selangor mengeluarkan arahan supaya Mahkamah Tinggi Syariah membatalkan Perintah Lisan bertarikh 20/9/2022 tersebut demi keadilan sepertimana selari dengan peruntukan Seksyen 68 Enakmen Petadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

3.2 Kos keseluruhan prosiding ini ditanggung sepenuhnya dan keseluruhannya oleh pihak Responden.

3.3 Apa-apa perintah lain yang difikirkan sesuai dan adil oleh Mahkamah yang mulia ini.

[4] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan bertarikh 12/10/2022. Permohonan semakan ini dibuat berdasarkan alasan bahawa:

4.1 Responden gagal memfailkan apa-apa permohonan secara bertulis

menurut aturan dan tatacara Mahkamah bagi membolehkan Pemohon menjawab permohonan tersebut.

- 4.2 Mahkamah membenarkan permohonan yang dikemukakan oleh Responden walaupun gagal mematuhi prosedur permohonan yang ditetapkan.
- 4.3 Mahkamah gagal mengambilkira keadaan dan kondisi anak-anak tersebut berdasarkan dakwaan wujudnya kemungkinan penderaan mental, emosi, dan lisan oleh Responden sebagaimana yang terkandung di dalam Laporan Perubatan tersebut (Ekshibit 'NF-5).
- 4.4 Mahkamah gagal mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk menunggu sehingga laporan siasatan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) dikeluarkan.
- 4.5 Mahkamah mengabaikan dapatan terdahulu yang diperolehi melalui temu bual dan/atau perjumpaan bersama anak-anak tersebut pada 5/12/2019, jam 9.00 pagi yang enggan bermalam bersama Responden.
- 4.6 Mahkamah gagal menggunakan kuasa budi bicara secara berhati-hati dalam memastikan kebajikan dan keselamatan anak-anak tersebut diberikan keutamaan.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[5] Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana prosiding semakan adalah proses menyemak rekod kes tanpa melibatkan pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai proses semakan untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau

penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[6] Dalam hal ini, Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria- kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 -

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014
Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di
Mahkamah Rayuan Syariah

"Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah samaada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
- 3. Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau*

Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.

- ii. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
 - iii. Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*
 - v. Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
- 4. Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
- 5. Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
- 6. Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan*

dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu- isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.

7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan tau keputusan yang telah dikeluarkan.*
9. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan. Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.*
10. *Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”*

[7] Dari sudut penghakiman, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja sepertimana rujukan kami terhadap kes-kes berikut antaranya dalam kes **Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah, JH 36 (2), kes Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No.**

14000-003-0033-2012, kes Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[8] Berdasarkan rujukan terhadap Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku elemen-elemen yang dibenarkan oleh undang-undang dan hukum syarak iaitu sebagai contoh wujudnya kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[9] Merujuk kepada kes di hadapan kami ini, melalui penelitian kepada catatan Hakim Bicara, kami dapati pada tarikh 20/9/2022 semasa kes Permohonan No. : 10100-028-0523-2017 masih dalam prosiding iaitu di peringkat keterangan saksi-saksi Plaintiff, Plaintiff yang tidak diwakili oleh Peguam telah membuat permohonan secara lisan kepada YA Hakim Bicara untuk mendapatkan hak bermalam dengan anak-anak dalam erti kata memohon mendapatkan tempoh seminggu untuk bercuti dengan anak-anak tersebut.

[10] Dalam hal ini, defendan melalui Peguam Syarie telah menarik perhatian Mahkamah agar merujuk kepada dokumen yang telah dikemukakan iaitu surat dan laporan kesihatan anak dari Klinik Kesihatan Seremban berkenaan dapatan

daripada Pegawai Perubatan berkenaan isu yang melibatkan kepentingan anak-anak untuk membesar.

[11] YA Hakim Bicara sebagai memberi *respon* terhadap isu yang dibangkitkan oleh pihak Defendan telah membuat arahan agar Defendan membuat *follow-up* kepada pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) berkenaan isu yang telah dibangkitkan tersebut.

[12] Ekoran daripada itu Plaintiff selanjutnya menyatakan kepada Mahkamah untuk mengemukakan Laporan Polis berkenaan kegagalannya untuk berjumpa dengan anak-anak. Defendan kemudiannya memaklumkan berkenaan status terkini anak sebagaimana berikut:

“....anak yang ada dengan saya dua orang, selain itu seorang masuk asrama di Pahang, seorang lagi di Kolej di Melaka dan seorang kerja sambilan sementara menunggu keputusan UPU”.

[13] Mahkamah kemudiannya dalam memberi pertimbangan kepada permohonan Plaintiff untuk mendapatkan hak bermalam dengan anak-anak tersebut, telah memberikan perintah sementara sebagaimana di perenggan 2 penghakiman ini.

[14] Dalam permohonan ini, kami telah meneliti alasan-alasan permohonan semakan yang telah dikemukakan oleh Pemohon dan Kami dapati bahawa sebelum permohonan semakan ini dibuat, Perintah Sementara bertarikh 22/9/2022 masih berjalan kerana pihak Pemohon tidak membuat sebarang permohonan Pengantungan Pelaksanaan sebagaimana yang diperuntukkan oleh Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 *Seksyen 68. Bidang kuasa pengawasan dan penyemakan Mahkamah Rayuan* *Syariah.*

(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika didapati perlu olehnya demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah, dalam Mahkamah Tinggi Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod tentang perkara atau prosiding itu dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan.

(2) Apabila Mahkamah Rayuan Syariah memanggil rekod tentang apa-apa perkara atau prosiding di bawah subseksyen (1), semua prosiding dalam Mahkamah Tinggi Syariah tentang perkara atau prosiding itu hendaklah digantung sementara menanti perintah selanjutnya daripada Mahkamah Rayuan *Syariah.*

Oleh yang demikian, tanpa wujudnya perintah penggantungan terhadap Perintah Sementara Tersebut bermaksud perintah tersebut tetap berjalan seperti diarahkan.

[15] Kami seterusnya merujuk kepada Terma perintah tersebut yang mana pelaksanaan perintah bermalam kepada Plaintiff (Responden) adalah dibenarkan bermula tarikh 20-22/10/2022. Tarikh tersebut sebenarnya telah pun berlalu dan permohonan Pemohon ini adalah bersifat akademik semata-mata.

[16] Sehubungan dengan itu kami berpuashati oleh kerana telah berlalunya tempoh masa tersebut dan Pemohon pula tidak membuat sebarang permohonan pengantungan, maka kami bersetuju bahawa tiada keperluan untuk kami campurtangan perintah YA Hakim Bicara bertarikh 22/9/2022. Oleh yang demikian dengan hormatnya permohonan ini tidak dapat kami pertimbangkan .

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon,
MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

- [1] Permohonan semakan Pemohon **DITOLAK**.
- [2] Pihak-pihak diperintahkan memberi tumpuan sepenuhnya terhadap perbicaraan kes induk hadhanah supaya kes dapat diselesaikan dengan kadar segera.

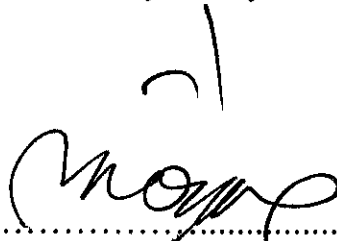
Penghakiman ini diberikan oleh:



.....
1. YAA DATO' HJ. MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

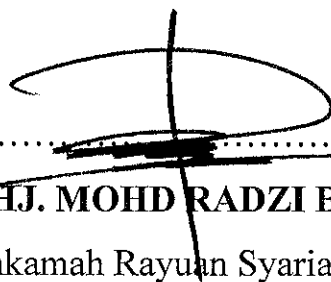
Dipersetujui oleh :-



.....
2. YA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



.....
3. YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor